

12주 1강 저작권법 길라잡이

숭실사이버대학교
숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.
*사용서체 : 나눔글꼴

학습목차

1강 저작권의 기본 이해
2강 저작권재산권의 제한
3강 저작권의 각종 제도 및 온라인서비스사업자 책임 및 제한

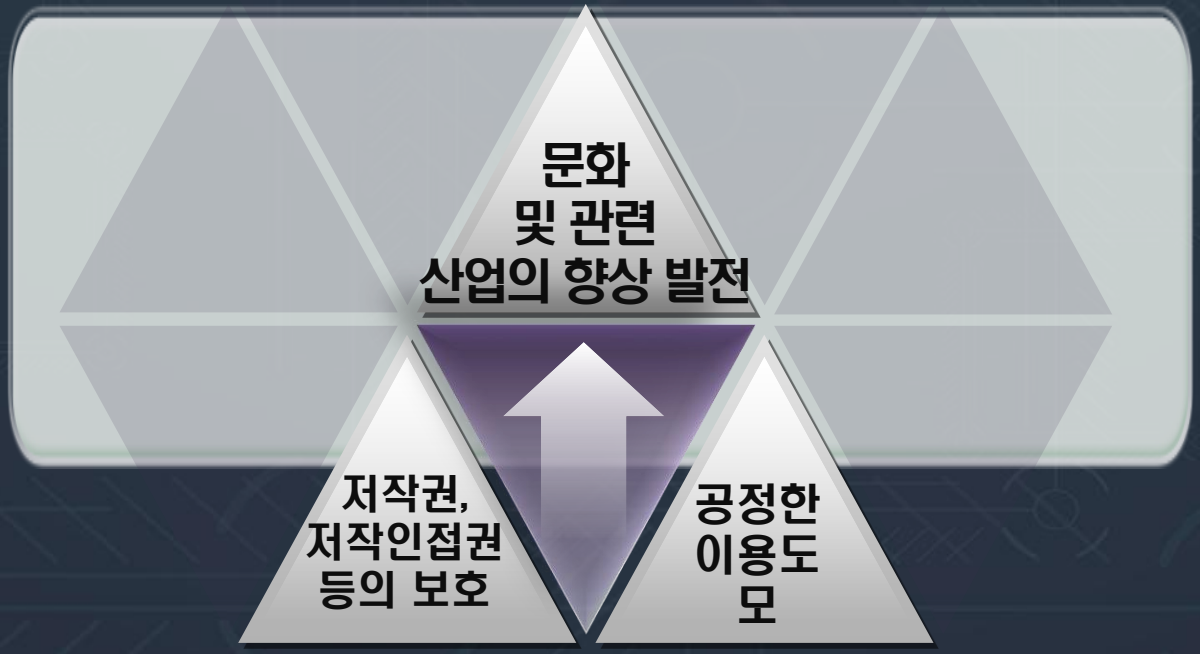


학습목표

- 저작권의 목적, 저작재산권, 저작인격권 등에 대해 이해할 수 있다.
- 저작재산권의 제한에 대해 이해할 수 있다.
- 저작권등록, 법정허락제도, 온라인서비스사업자 책임 및 제한 등에 대해 이해할 수 있다.

저작권법 길라잡이

01 저작권법의 목적



저작권법 길라잡이

02 저작물의 종류

저작물의 종류(1)

범주	장르, 종류 등						비고
어문	소설	시	논문 텍스트	강연 연설 설교	각본	메뉴얼	
음악	가요 가곡	관현악 기악 성악	창극	오페라			작사 작곡 편곡
연극	연극	무언극	무용극	창극	오페라		
미술	회화	서예	디자인	조소 조각 판화	공예	캐릭터	
건축	설계도	모형	건축물				
사진	초상	광고사진	기록사진	예술사진			

저작권법 길라잡이

02 저작물의 종류

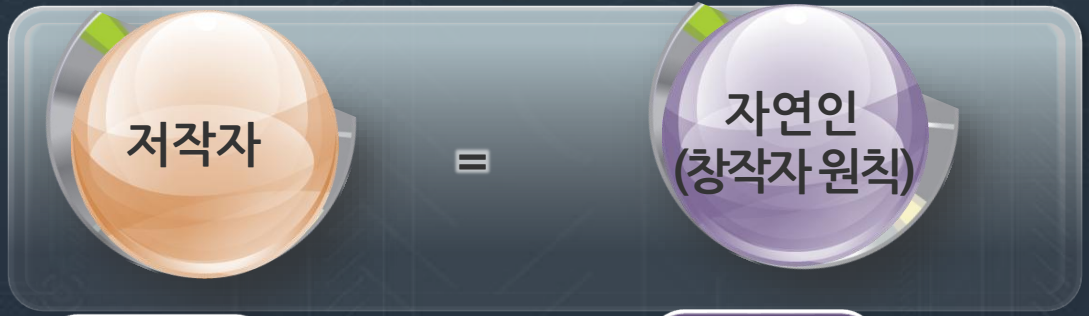
저작물의 종류(2)

범주	장르, 종류 등						비고
영상	영화	방 송 프로그램	뮤직비디오	게임	광고	애니메이션	
도형	지도	도표	설계도	약도	모형		
컴퓨터 프로그램	운영체제	응 용 프로그램	게임				
2차적 저작물	번역	편곡	각색	시나리오	영 상 저작물		
편집 저작물	백과사전	업 종 별 전화번호부	팜플렛 브로슈어	데이터베이스	홈페이지	광고	

저작권법 길라잡이

03 저작자

원칙



예 외

법인 등이
업무상 저작물의
저작자가 되는 경우

요 건

- 법인 등의 기획 하에 작성될 것
- 업무종사자가 업무상 작성할 것
- 법인 등의 명의로 공표될 것
- 업무종사자를 저작자로 한다는 특약이 없을 것

저작권법 길라잡이

04 저작권

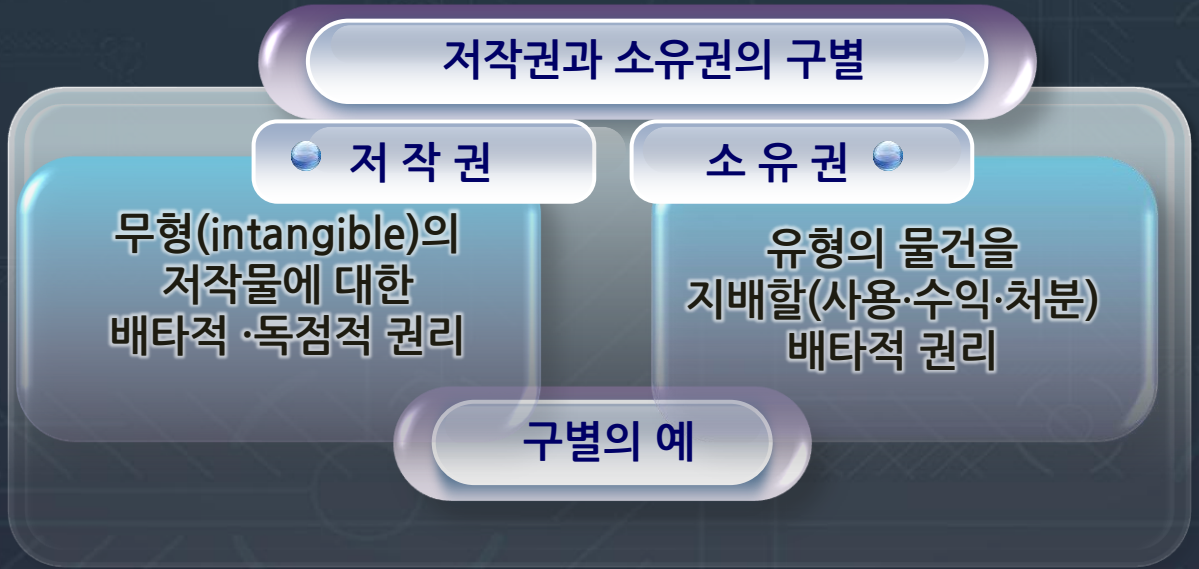
저작권의 발생



저작권법 길라잡이

04 저작권

저작권의 법적 성질



저작권법 길라잡이

04 저작권

저작권의 종류 및 내용

저작 인격권

- 저작자의 명예와 인격적 이익을 보호하기 위한 권리
- 저작자만 가질 수 있는 권리로서, 다른 사람에게 양도되거나 이전될 수 없음 (일신전속성)
- 저작자의 사망 후에도 저작인격권의 침해가 될 행위는 금지 (사후 인격적 이익의 보호)

저작 재산권

- 저작자의 경제적 이익을 보호해 주는 권리
- 7가지 특정 이용행위에 대한 권리(권리의 다발)
- 재산권으로서 양도나 이전 등이 가능

저작권법 길라잡이

04 저작권

저작재산권(1)

복 제 권

인쇄·사진 등의 방법에 의한 고정
또는 유형물로 다시 제작하는 것
※ 유형의 매체에 담는 것(서적, CD, 컴퓨터하드디스크 등)뿐만 아니라 디지털화 (digitization)도 복제



공 연 권

상연·연주·가창 등의 방법으로
공중에게 공개하는 것
※ 실황 공연(live performance)뿐만 아니라 녹음기나 녹화기를 통해 재생하는 것도 공연에 해당

전 시 권

미술저작물 등의
원본이나 그 복제물을
공중에게 보여주는 것

저작권법 길라잡이

04 저작권

저작재산권(1)

배 포 권	대 여 권	2차적 저작물 작성권
저작물의 원본이나 그 복제물을 공중에게 양도 또는 대여하는 것	저작물의 원본이나 그 복제물을 공중에게 대여하는 것	번역, 편곡, 변형, 각색, 영상 제작 등의 방법에 의한 이용
※ 배포권은 1회의 허락으로 권리가 소멸 (최초판매의 원칙 또는 권리 소진 이론)	※ 대여권은 판매용 음반과 판매용 컴퓨터프로그램의 영리 목적 대여에 대해서만 인정됨	※ 2차적 저작물은 독자적인 저작물로서 보호를 받음

저작권법 길라잡이

04 저작권

저작재산권(3)

공중송신권

저작물 등을 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신 또는 이용에 제공할 권리

방송권

공중송신 중 공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 음악·영상 또는 음과 영상 등을 송신할 권리

전송권

공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물 등을 이용에 제공할 권리이며, 그에 따라 이루어지는 송신 포함

디지털 음성 송신권

공중송신 중 공중으로 하여금 동시에 수신하게 할 목적으로 공중의 구성원의 요청에 의하여 개시되는 디지털 방식의 음을 송신할 권리 (전송제외)


다음 시간
저작권법 길라잡이